

पानी_जहाज_दर्ता_ऐन_२०२७

English title: Registration of Ships Act, 1970

पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२७ । २ । ३० । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पानी जहाज दर्ता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ५ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ६ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०२७ सालको ऐन नं. १७ । नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनि यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पानी जहाज र सो पानी जहाजको धनी, नाविक र कर्मचारीहरुलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "पानी जहाज" भन्नाले लाभका उद्देश्यले नौपरविहन गरिएको भए तापनि वा नभए तापनि नौपरविहनको लागि सुहाउँदो जतसुकै टनेज वा जुन सुकै वर्णनको जलयान (भेसेल) सम्झनु पर्छ र यस शब्दले पाल, बहना, वाफ वा मोटरले चल्ने जुनसुकै श्रेणी वा आकारको कुनै पानीजलयानको पेट (हल) नौतल (कील) रगिडिङ्ग र उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ख) "व्यापारिक पानी जहाज" भन्नाले समुद्रबाट मानसि वा मालसामान ढुवानी गर्ने वा माछा मार्ने, तान्ने वा समुद्रमा अरु कुनै प्रकारको नौपरविहन कार्य सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग गरिएको वा गरिने १० ग्रेस रजिष्टर टन वा सो भन्दा बढी पारवहन क्षमता भएको समुद्रयात्रा गर्ने पानी जहाजलाई सम्झनु पर्छ । (ग) "डुङ्गा" भन्नाले मानसि वा मालसामान ढुवानी गर्ने वा माछा मार्ने, तान्ने वा पानीमा अरु कुनै प्रकारको नौपरविहन कार्य सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग गरिएको वा गरिने १० ग्रेस रजिष्टर टनभन्दा कम पारवहन क्षमता भएको नौपरविहन यान (नेभगिटिङ्ग क्राफ्ट) सम्झनु पर्छ । (घ) "नेपाल पानी जहाज कार्यालय" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम स्थापना भएको नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त भएको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पानी जहाजको राष्ट्रियता ।

३. पानी जहाजलाई राष्ट्रियता प्राप्त हुने: दफा ४ बमोजिम दर्ता भई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य भएको पानी जहाजलाई नेपाली राष्ट्रियता प्राप्त हुनेछ र त्यस्तो पानी जहाजलाई नेपाली पानी जहाज मानिनेछ । परिच्छेद-३ । सामान्य व्यवस्था । ४. पानी जहाज दर्ता गर्ने: (१) देहायको कुनै व्यापारिक नेपाली जहाज यस ऐन बमोजिम नेपाल पानी जहाज कार्यालयको पानी जहाज दर्ता कतिबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ :- । (क) कम्तीमा पानी जहाजका ५१ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिक वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाको भएको, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको संगठित संस्थाको कारोबारको मुख्य स्थान नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र रहेको, । (ग) पानी जहाज चलाउने संगठित संस्थाको सञ्चालनको नमित्त नयुक्त भएको व्यवस्थापक र गठन भएको सञ्चालक समितिको बहुसंख्यक सदस्य नेपाली नागरिक भएको, । (घ) नेपाल पानी जहाज कार्यालयको पानी जहाज दर्ता कतिबमा आफ्नो पानी जहाज दर्ता गराउन पानी जहाजका स्वामी वा सह-स्वामीहरु मज्जुर भई दरखास्त दिएको, र । (ङ) पानी जहाजको पहिलो वदिशी दर्ता भए सो खारेज गरिएको । (२) पानी जहाज दर्ता गर्ने दस्तूर र कार्यवधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) पानी जहाज दर्ता गर्ने कामको नमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना र रजिष्ट्रारको नयुक्त गर्नेछ । ५. मास्टर (मुख्य अधिकृत) र अरु नाविक नेपाली नागरिक हुनु पर्ने: (१) नेपाली पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) र अरु नाविक मध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत नाविक नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । तर विशेष आवश्यकता परेमा अस्थायी व्यवस्थाको रुपमा नेपाल सरकारले कुनै नेपाली पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) अरु नाविक र अधिकृतहरुमा सो पानी जहाज दर्ता भएको दोस्रो वर्षदेखि प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिशतको हिसाबले आठौँ वर्षसम्म ७५ प्रतिशत पुग्ने गरी नेपाली नागरिकहरुको नयुक्त गर्दै जाने गरी नेपाल सरकारले अनुमत दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । सति युद्धको स्थितिमा रहेको देशको नागरिकलाई नेपाली पानी जहाजको मास्टर

(मुख्य अधिकृत) नावकि वा कर्मचारी नयुक्त गर्न सकनि छैन । (३) नेपाली पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) नावकि वा कर्मचारीको नयुक्त गिरदा नेपाली नागरिकलाई ग्राह्यता दानु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । पानी जहाजको दर्ता कतिाब । ६. दर्ता कतिाब : नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा नेपाली पानी जहाजको दर्ता कतिाब रहनेछ र सो दर्ता कतिाबलाई सार्वजनिक कतिाब र त्यसको उतारलाई सार्वजनिक लिखित माननिछ । त्यस्तो दर्ता कतिाब वा उतार चाख लनि जोसुकै व्यक्तिले हेर्ने सक्नेछ ।

७. दर्ता कतिाब दुई कसिमिको हुने : (१) पानी जहाजको दर्ता कतिाब देहाय बमोजमि दुई कसिमिका हुनेछन् :- । (क) व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता कतिाब, र । (ख) डुङ्गाको दर्ता कतिाब । (२) १० ग्रस रजिष्टर टन वा सो भन्दा बढी भारवहन क्षमता भएको व्यापारिक पानी जहाजहुनु व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता कतिाबमा दर्ता गरिने छन् र जुनसुकै उद्देश्यको लागि काम लगाइए (सेवा योजना गरिए) को भएपनि वा जुनसुकै जलमार्गमा नौपरविहन गरिने भएपनि १० ग्रस रजिष्टर टन भन्दा घटी भारवहन क्षमता भएका जलयानहरु (भेसेल) डुङ्गाको दर्ता कतिाबमा दर्ता गरिनेछ । (३) दर्ता कतिाबहरुको ढाँचा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. डुङ्गाको दर्ता कतिाब : डुङ्गाको दर्ता कतिाब परिचयको चर्चिह वा अङ्क खुलाई दर्ताको क्रमले सूचीवद्ध गरिएको नेपाली डुङ्गाहरुको एक अभिलेख हुनेछ र त्यसमा डुङ्गाको सबै आवश्यक परिचायात्मक विवरणहरु सहित त्यसको धनीको नाम, ठेगाना र कारोबारको मुख्य ठाउँ समेत अभिलेखित हुनेछ । ९. व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता कतिाब : (१) व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता कतिाब देहायका लिखितहरु भएको व्यापारिक पानी जहाजको अभिलेख हुनेछ :- । (क) मुख्य कतिाब (मेन बुक), र । (ख) त्यसका सहायक लिखितहरु (सेट अफ सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स) । (२) मुख्य कतिाब एउटै जलदिभतिर राखिएका समाविष्ट भागहरु (ईन्सर्टेड पार्ट्स) को हुनेछ र प्रत्येक समाविष्ट भाग देहायका कागजातहरु भएको हुनेछ :- । (क) विवरण सम्बन्धी पाना (डेस्क्रीप्टिभि फोलियो), । (ख) स्वामित्व सम्बन्धी पाना (ओनरशिप फोलियो), र । (ग) भार तथा प्रतबिन्धहरु सम्बन्धी पाना (फोलियो अफ चार्जेज एण्ड रेस्ट्रिक्सन्स) । (३) प्रत्येक व्यापारिक पानी जहाज मुख्य कतिाबको छुट्टै समाविष्ट भागमा दर्ता गरिनेछ र प्रत्येक समाविष्ट भागको जलदिमा समाविष्ट भाग नं. भन्ने जनाई मुख्य कतिाबको क्रमसूचक संख्या, सम्बन्धित पानी जहाजको नाम तथा सांकेतिक (कार्ड) अङ्क वा अक्षर वा दुवै उल्लेख गरी शीर्षक राखिनेछ । १०. विवरण सम्बन्धी पाना : मुख्य कतिाबमा समाविष्ट भागको विवरण सम्बन्धी पाना खण्डमा सम्बन्धित पानी जहाजको देहायका विवरणहरु अभिलेखित हुनेछ :- । (क) चालन शक्ति (मोटोभि पावर) (जस्तो कि पाल, वाफ, टर्बाइन, डजेल, डजेल-विद्युत आदि) अनुसारको पानी जहाजको कसिमि, । (ख) दर्ता गरिएको ठाउँ, । (ग) डेक, मस्तूल (मास्ट) र फनेलको संख्या, । (घ) ग्रस र नेट रजिष्टर टनेज, । (ङ) पानी जहाजको प्रकार र त्यसलाई काममा लगाइने उद्देश्य, । (च) के वस्तुले बनेको हो सो कुरा (जस्तो कि काठ, कंकटि, फलाम, इस्पात वा मश्रिति), । (छ) मुख्य आयामहरु (प्रन्सिपल डाइमेन्शन्स) (मुख्य डेकमा स्टेनदेखि स्टिन पोष्टसम्म नाप्दा हुन आउने पूरा लम्बाई, सतरीको चौडाई, पीधदेखि मुख्य डेकसम्मको उँचाई), । (ज) चालन शक्तिका विवरण (ईज्जनिहरुको संख्या र प्रकार, सलिण्डरको संख्या, हर्स पावर, ब्वायलरको संख्या र प्रकार, ईज्जनि निर्माताको नाम र बनेको साल), ।

(झ) पानी जहाज निर्माताको नाम, र पानी जहाज बनेको ठाउँ र पानीमा उत्रेको साल, । (ञ) ग्रस्मि भार रेखाले देखाउने भारवहन क्षमता (ड्राफ्ट अन दिसमर लोड लाइन), । (ट) ग्रस्मि भार रेखा (समर लोड लाइन) मा कूल वजन क्षमता (डेड वेट क्यापासिटी), । (ठ) इन्च र सेण्टीमटरमा व्यक्त गरिएको समर लोड लाइनबाट फ्री बोर्ड, । (ड) वालास्टमा र पूरा भार लादिएको अवस्थामा पानी जहाजको अधिकतम गति, । (ढ) राख्न सकिने यात्रुको संख्या, । (ण) नौपरविहनको सुरक्षाको नमित्त आवश्यक नावकि र कर्मचारीहरुको न्यूनतम संख्या, । (त) अघि किहीं दर्ता गरिएको भए दर्ता गरिएको ठाउँ तथा अघिको राष्ट्रियता, । (थ) हालको दर्ता मति तिथा दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरिएको मति, र । (द) पानी जहाजको परिचयको नमित्त आवश्यक पर्ने उपलब्ध भएसम्मका अरु विवरण । ११. स्वामित्व सम्बन्धी पाना : (१) मुख्य कतिाबमा समाविष्ट भागको स्वामित्व सम्बन्धी पानामा पानी जहाजका धनी वा धनीहरुको नाम र ठेगाना तथा कारोबारको मुख्य स्थान समेत जनाइनेछ । (२) पानी जहाजका धनीहरु दुई वा दुईभन्दा बढी भएमा प्रत्येकको हस्सा वा लिएको शेयरको संख्या समेत स्वामित्व सम्बन्धी पानामा उल्लेख गरिनेछ र स्वामित्व सम्बन्धी पानामा पानी जहाजको धनी भनी जनाइएका व्यक्तिलाई संगठित संस्था मात्र पानी जहाजको वास्तविक धनी मानिनेछ । १२. दायित्व (चार्ज) तथा प्रतबिन्ध सम्बन्धी पाना : (१) मुख्य कतिाबमा समाविष्ट भागको दायित्व तथा प्रतबिन्ध सम्बन्धी पानामा सम्बन्धित पानी जहाजमा त्यसको केही भाग माथि दायित्व लगाउने बन्धकी इत्यादीको हक, ती हकहरु माथिको प्रतहिक, भाडा (करिया) का करारहरु, प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने हक, खरीद गर्ने प्राथमिकताको हक र साथै पानी जहाजको बेचबखिन गर्नमा लागेका सबै प्रतबिन्धहरु जनाइने छन् । (२) प्रत्येक समाविष्ट भागमा सो भागमा जनाइएका कुराहरुको पुष्टि गर्ने सबै लिखितहरु हुनेछन् र ती लिखितहरुलाई मिलाई राखिनेछ । १३. नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा रहने अन्य कतिाबहरु : नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा पानी जहाजको दर्ता कतिाबको अतिरिक्त देहायका कतिाबहरु समेत रहनेछन् :- । (क) कुनै खास पानी जहाजको दर्ताको सम्बन्धमा परेका दरखास्त, उजुरी तथा बरीधहरुलाई प्राप्त भए अनुसार सूचीमा चढाई राख्न नमित्त मुख्य कतिाबसँग संलग्न एउटा पुस्तिका, । (ख) पानी जहाज दर्ता गरिएको दर्ता कतिाब र त्यसमा समाविष्ट भागसमेत उल्लेख गरी पानी जहाजहरुको वर्णानुक्रम अनुसार तयार गरिएको एउटा सूची, र । (ग) पानी जहाजमा हक लाग्ने व्यक्तिलाई संगठित संस्थाको नाम जनाइएको दर्ता कतिाब र त्यसमा समाविष्ट भाग समेत उल्लेख गरी त्यस्ता

व्यक्तिवा संस्थाहरुको वर्णानुक्रम अनुसार तयार गरिएको एउटा सूची । परिच्छेद-५ । राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१४. दर्ताको प्रमाणपत्र : (१) कुनै व्यापारिक पानी जहाज नेपाल पानी जहाज कार्यालयको दर्ता कतिबमा दर्ता गरिएपछि रजिष्ट्रारले दर्ता कतिबमा जनिएको व्यहोरा समेतको दर्ता उतार तोकिएको दस्तूर लई प्रदान गर्नेछ र यसरी प्रदान गरिएको दर्ता उतार नै पानी जहाजको राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र हुनेछ र यसलाई दर्ताको प्रमाणपत्र मानिनेछ । यसको दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिमको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र हरबखत पानी जहाजमा राख्नु पर्नेछ । (३) दर्ताको प्रमाणपत्र एक सार्वजनिक लिखित मानिनेछ । (४) पानी जहाजको नाम, टनेज, श्रेणी वा अन्य मुख्य मुख्य विवरणमा हेरफेर भएको खण्डमा त्यस्तो पानी जहाजलाई तोकिएको दस्तूर लई नयाँ दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । १५. दर्ताको प्रमाण-पत्रमा थपघट गर्न नहुने : दर्ताको प्रमाणपत्रमा पानी जहाजको धनी वा मास्टर (मुख्य अधिकृत) वा अरु कसैले कुनै थप घट गर्न हुँदैन । १६. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाण-पत्र : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयले देहायको अवस्थामा कुनै पानी जहाजलाई तोकिएको दस्तूर लई नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । (क) नेपाली पानी जहाज राख्न पाउने व्यक्तिहरुले नेपाल पानी जहाज कार्यालयको सफिरशि प्राप्त गरी कुनै विदेशी बन्दरगाहमा रहेको पानी जहाजको स्वामित्व प्राप्त गरेमा त्यस्तो स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु वा सो मध्ये कसैले सो पानी जहाज नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दर्ता गर्ने इच्छाको घोषणा गरी नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको लागि सबभन्दा नजिकको केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयमा दरखास्त दिएमा वा त्यस्तो घोषणा गरी दरखास्त दनि अख्तियार दिएको भनी सो पानी जहाजको मास्टर (प्रमुख अधिकृत) ले दरखास्त दिएमा । (ख) विदेशी बन्दरगाहमा रहेको अवस्थामा कुनै नेपाली पानी जहाजको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा वा क्षतगिरिस्त भएमा वा त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणहरुमा कुनै परिवर्तन भएमा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको लागि सो पानी जहाजको मास्टर (प्रमुख अधिकृत) ले सबभन्दा नजिकको केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयमा दरखास्त दिएमा । (२) राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यसमा देहायको विवरण खुलाइएको हुनुपर्छ :- । (क) पानी जहाजको नाम, । (ख) पानी जहाज खरीद भएको मिति र ठाउँ, । (ग) पानी जहाज खरीद गर्ने व्यक्तिहरुको नाम र ठेगाना, । (घ) मास्टर (मुख्य अधिकृत) को नाम, र । (ङ) पानी जहाजको टनेज, बनौट र वर्णन सम्बन्धी विवरण ।

१७. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र कायम रहने अवधि : पानी जहाजको दर्ताको नमित्त कारबाई चलिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र जारी गरिएको मितिले ६ महीना सम्म वा पानी जहाज भारत वा पाकिस्तानको कुनै बन्दरगाहमा आई नपुग्नुजेल जुन पहिले हुन्छ सो मितिसम्म राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र बमोजिम पानी जहाज चलाउन पाइनेछ र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र दर्ताको प्रमाणपत्र सरह मानिनेछ । तर, दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बाहेक कुनै पानी जहाजले एक पटकभन्दा बढी अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छैन । १८. अस्थायी प्रमाणपत्र फर्ति गर्ने : यस ऐनको दफा १६ बमोजिम राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको पानी जहाजलाई दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि त्यस्तो पानी जहाजको राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा फर्ति गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । पानी जहाजको नाम र दर्ताको स्थान । १९. पानी जहाजको नाम : (१) प्रत्येक नेपाली व्यापारिक पानी जहाजको नाम हुनुपर्छ । त्यस्तो नाम रजिष्ट्रारको अनुमति बिना बदल्न पाइने छैन र दुई नेपाली पानी जहाजको एउटै नाम राख्न सकिने छैन । (२) रेडियो प्रसारण स्टेशन वा रेडियो टेलिफोनको व्यवस्था भएको नेपाली व्यापारिक पानी जहाजको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दर्ता गरिएको संकेत (कोड) नाम पनहुनु पर्नेछ । (३) प्रत्येक नेपाली व्यापारिक पानी जहाजको मोहोडाको (बो) दुबैतर्फ त्यसको नाम लेखिएको हुनु पर्नेछ र स्टर्नमा त्यसको नाम र दर्ताको स्थान लेखिएको हुनु पर्नेछ । २०. दर्ता स्थान : सबै नेपाली पानी जहाजको दर्ताको स्थान काठमाडौँ हुनेछ । परिच्छेद- ७ । पानी जहाजको हस्तान्तरण । २१. पानी जहाजको हस्तान्तरण दर्ता कतिबमा जननि : नेपाली व्यापारिक पानी जहाज वा निर्माण हुन लागेको नेपाली पानी जहाजको हस्तान्तरण तथा त्यस्तो पानी जहाजमाथि लागेको कुनै भार चार्ज पानी जहाजको दर्ता कतिबमा जनाइनेछ । २२. हस्तान्तरण बारे बयान दनु पर्ने : दर्ता भएको पानी जहाज वा त्यस्तो पानी जहाजको शेयर कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गरिएमा, त्यसरी हस्तान्तरण गरी लनि व्यक्ति र संगठित संस्थाले हस्तान्तरण गरी लिएकोमा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले नेपाली पानी जहाज राख्न पाउने योग्यता भएको प्रमाण सहित त्यस्तो हस्तान्तरणको सम्बन्धमा रजिष्ट्रारको सम्मुख बयान दिई दस्तखत नगरेसम्म सो व्यक्ति वा संस्था पानी जहाजको धनीमा दर्तिने छैन । २३. विदेशीको नाममा हस्तान्तरण गर्न नपाउने : दफा ४ को विपरीत हुने गरी कुनै नेपाली पानी जहाजको शेयर वा आंशिक स्वामित्व कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी संगठित संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न वा नेपाली पानी जहाजमा यस्तो विदेशी नागरिक वा संस्थाप्रति दायित्व हुने गरी कुनै कारोबार गर्न पाउने छैन । परिच्छेद- ८ । दर्ता बदर ।

२४. दर्ता बदर हुने अवस्था : (१) कुनै नेपाली पानी जहाज देहायका अवस्थामा परेमा सो पानी जहाजको दर्ता बदर हुनेछ :- । (क) सामुद्री व्यापारबाट

स्थायीरुपमा झकिएमि, । (ख) हराएमि, । (ग) नष्ट भएमा, । (घ) स्थायी रुपमा उपयोग हुन नसक्ने भएमा, र । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा ४ वा ५ मा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नभएमा । (२) कुनै पानी जहाज उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा परेपछि सो पानी जहाजको धनीले सो कुरा थाहा पाएको मितिले १५ दिनभित्र रजिष्ट्रारलाई त्यसको सूचना दनु पर्नेछ । २४क. नेपाल सरकारले नरीक्षण गराउन वा वविरण माग गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत अधिकृतहरूको टोली खटाइ यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको नेपाली पानी जहाजको नरीक्षण तथा त्यस्तो पानी जहाज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने संगठित संस्थाको काम कारबाईको जाँचपडताल गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि पानी जहाज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने संगठित संस्थाको काम कारबाई सम्बन्धी आवश्यक वविरण तथा कार्य प्रगतिसम्बन्धी प्रतविदन पेश गर्न नेपाल सरकारले घटीमा पन्ध्र दिनको म्याद तोकी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा त्यस्तो वविरण वा प्रतविदन पेश गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २४ख. सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको माननि : (१) कसैले पानी जहाजलाई कब्जामा लई वा पानी जहाजमा रहेको कसैलाई तत्कालै ज्यान लनि वा गम्भीर चोट पुर्याउने, डर, त्रास देखाई वा जोखीमी हातहतियार प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई पानी जहाजमा रहेको व्यापारिक सामान (कार्गो) लुटपाट गरेमा वा त्यस्तो उद्देश्यले सो पानी जहाज वा । त्यसमा रहेको कुनै मालसामानमा क्षति पुर्याएमा सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको माननिछ । (२) कसैले सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको सामान हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो सामान खरिद गर्न, प्रयोगमा ल्याउन वा कसैलाई बकिरी, वविरण गर्नु हुँदैन । परिच्छेद-९ । वविधि । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । २५. पानी जहाज वरिद्धको कसूर र सजाय : (१) देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (१) विपरीत पानी जहाज दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याएमा वा झुट्टा वविरण दाखलि गरी पानी जहाज दर्ता गराएमा त्यस्तो पानी जहाजको धनीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा १५ विपरीत दर्ताको प्रमाणपत्रमा कुनै थपघट गरेमा त्यस्तो कार्यलाई प्रचलति कानून बमोजमि लिखित सम्बन्धी कसूर मानी सोही बमोजमिको सजाय, । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा २४ख. को उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गरेमा दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र बगिो बराबरको जरिवाना, । (घ) दफा २४ख. को उपदफा (२) बमोजमिको कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बगिो बराबरको जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको सजाय भएकोमा त्यस्तो पानी जहाजको सञ्चालनमा रोक लगाउन वा नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार झकिन वा केही अवधिको लागि निलम्बन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमि सजाय भएकोमा कसूरको बगिो जफत गरी सम्बन्धित धनीलाई भराई दनु पर्नेछ । कसूरदारले बगिो माससिकेको भएमा त्यस्तो बगिोको मूल्य बराबरको रकम कसूरदारबाट सम्बन्धित धनीलाई भराई दनु पर्नेछ । (४) दफा १९ विपरीत पानी जहाजमा लेखनु पर्ने नाम र दर्ताको स्थान नलेखेमा वा अनधिकृत नाम लेखेमा वा रजिष्ट्रारको अनुमति बिना पानी जहाजको नाम बदलेमा वा दफा २४क. बमोजमि नेपाल सरकारले माग गरेको वविरण तथा कार्य प्रगतिसम्बन्धी प्रतविदन पेश नगरेमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो पानी जहाजको धनीलाई पहिलो पटकको लागि पिचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि पटकपिच्छे दोब्बर जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर हुने कार्यमा षडयन्त्र, दुरत्साहन, मददत वा उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न सल्लाह दिई, कुनै कसिमिले सहभागिता जनाई वा अन्य कुनै कसिमिले सहजीकरण गर्ने वा मतयार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । २५क. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन बमोजमिको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । २६. मुद्दा हेर्ने अधिकार : यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । त्यसरी नतोकिसम्म त्यस्तो मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । २७. करार सम्बन्धी केही व्यवस्था : यो ऐन बमोजमि दर्ता भएको वा दर्ता हुने पानी जहाज भाडामा लनि वा दनि, माल वा यातुरु ढुवानी गर्ने वा कुनै नौपरविहन काममा लगाउने सम्बन्धी गरनि करारको प्रकार यो ऐन र प्रचलति नेपाल कानूनसँग नबाझनि गरी यस ऐन अन्तर्गतको नयिमद्वारा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । २८. पानी जहाज सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको योग्यता : यो ऐन बमोजमि दर्ता भएको वा दर्ता गरनि पानी जहाज सञ्चालनको व्यवसाय गर्ने कुनै संगठित संस्थामा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको हुनु पर्नेछ । २९. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । सो नयिमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको माननिछ ।